黄埔夏港“12·23”一般道路交通事故调查报告

2023 年 12 月 23 日 15 时 35 分许，雷*鸿驾驶一辆轻型封闭式货车（粤 ABZ9019）沿广州市黄埔区青年路中心金属护栏以北第一条机动车道,由东往西行驶至青年路东园直街北 11 米处，遇行人江*英从人行横道内由南往北过马路。粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车与行人江*英发生碰撞，导致交通事故，造成江*英受伤并经医院抢救无效于当日死亡，直接经济损失 89.4 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232 号）相关规定，区交警大队经过初步调查，认定本次事故属于经营性道路运输车辆造成 1 人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，且车辆所属生产经营单位下属经营性道路运输车辆两年内累计发生 3 起以上死亡责任事故。根据有关规定，经区政府授权，由区应急管理局依法牵头组织成立了黄埔夏港“12·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），区公安分局（交警、治安）、区住建局（交通）、夏港街道、区总工会、广州市白云区人民政府有关部门派员参加，开展事故调

查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故防范和整改措施。

经调查认定，黄埔夏港“12·23”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生详细经过

2023 年 12 月 23 日 14 时许，雷*鸿驾驶粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车从东莞虎门“恒立安海运充电站”出发。15 时 35 分许，雷*鸿驾车沿广州市黄埔区青年路中心金属护栏以北第一条机动车道，由东往西行驶至青年路东园直街北 11 米处，遇行人江*英从人行横道内由南往北横过马路。雷*鸿驾驶的粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车与行人江*英发生碰撞，造成江*英受伤，经医院抢救无效于当日死亡。事发时，雷*鸿驾驶的粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车行驶速度为 39.89km/h（涉事道路限速 30km/h），雷*鸿发现其所驾驶车辆粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车碰撞行

人江*英后，停车拉手刹，下车查看江*英情况，见江*英倒在地上，没有流血，还可以说话，于15时36分许拨打120急救、110报警。15时40分许，黄埔大队警力到场处置，15时46分许，广州市开发区医院西区院区救护车到达现场将伤者江*英接走救治。16时44分许，现场勘查结束并清理完毕，交通恢复正常。民警到开发区医院了解江*英的情况，江*英在开发区医院进行了心电图、颅脑、颈椎、胸部、肝胆胰、脾、双肾、盆腔、腰椎CT检查，初步诊断：1.右上肢骨折；2.双小腿骨折；3.肋骨骨折；4.腰4、5椎体右侧横突骨折，神智清醒，生命体征平稳。家属要求自行转至广州市正骨医院进一步诊治。江*英到达广州市正骨医院后，急诊医生检查发现骨折伤势较重，建议转往广州市第一人民医院救治，此时江*英仍神智清醒，生命体征平稳。19时40分许，江*英转入广州市第一人民医院后，出现呼吸困难、心跳骤停情况，予心肺复苏术后转ICU抢救，以呼吸机辅助通气，持续胸外按压。22时15分许，江*英经医院抢救无效死亡。

（二）事故道路情况

事故现场位于广州市黄埔区青年路东园直街北11米处，设有南北向人行横道，有行人过街指示标志及礼让行人标线，无交通信号灯控制。青年路呈东西走向，双向设有两条机动车道，以中心金属护栏分隔，机动车道南北两侧依次设有非机动车道及人

行道，非机动车道与机动车道均为完好的沥青路面，使用矮金属护栏分隔。人行道与非机动车道有行道树分隔。青年路设有限速30km/h标志、慢行警示标志，非机动车道指示标志。道路业主单位：黄埔区住房城乡建设局，养护单位：开发区市政设施管理中心。

经调查，出事路段属一般城市道路，不在重点路段“三必上”范围，道路平直，视线良好，交通标志标线设置清晰有效，暂未发现道路设施安全隐患。事故路段近三年一般程序处理的事故1宗，伤1人。

（三）事故现场勘查情况

粤ABZ9019号轻型封闭式货车，外廓尺寸：4845*1730*1985mm。

（四）事故车辆调查情况

粤ABZ9019号轻型封闭式货车登记所有人：广州橙蜂新能源汽车有限公司，登记性质：货运，总质量：3000kg，登记地址：广东省广州市白云区均禾街石马村野猪林大街1号之8房，车辆在年审有效期内，有购买交强险、商业险，车辆状态：违法未处理、事故未处理（本次事故）。事发时该车无载货。经查六合一系统，该车近三年无一般程序交通事故记录，共有10宗交通违法记录，均已处理。

车辆融资租赁及挂靠情况：2023 年 6 月 1 日，雷*鸿与浙江智慧普华融资租赁有限公司（出租人）、广州橙蜂数字科技有限公司（经销商）签订了车辆融资租赁合同，通过售后回租模式，取得了粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车的使用权。雷*鸿每月定期划扣租金至合同指定账号。

2023 年 6 月 1 日，雷*鸿与浙江智慧普华融资租赁有限公司（出租人）、广州橙蜂新能源汽车有限公司（挂靠单位，系广州橙蜂数字科技有限公司全资子公司）签订了三方协议，将粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车挂靠在广州橙蜂新能源汽车有限公司名下。

车辆营运情况：雷*鸿取得该车辆使用权后，广州橙蜂新能源汽车有限公司未为雷*鸿安排业务，车辆运营由雷*鸿自行开展，自负盈亏。雷*鸿在货拉拉平台注册该车辆从事货运业务，而在货拉拉平台认识了熟客后，其开始在线下为熟客运货，事发当天雷*鸿未在货拉拉平台接单，而是通过微信与“拟度家居”联系后为其提供送货服务。

车辆行驶情况：2023 年 12 月 23 日 14 时许，雷*鸿驾驶粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车从东莞虎门“恒力安海运充电站”出发返程，途经广州市黄埔区青年路东园直街北 11 米处发生事故。

车辆鉴定情况：广州市公安局交通警察支队黄埔大队于2023年12月25日委托广东安盈汽车保险事故咨询服务有限公司对粤ABZ9019号轻型封闭式货车车辆制动性能、转向性能、车速进行检验鉴定，检验结论：粤ABZ9019号轻型封闭式货车的制动性能合格，转向性能合格，发生碰撞前的行驶速度为39.89km/h。

（五）涉事单位情况

广州橙蜂新能源汽车有限公司，涉事粤ABZ9019号轻型封闭式货车登记车主，属地管辖：广州市白云区，登记地址：广东省广州市白云区均禾街石马村野猪林大街1号之8房,经营范围:批发业。

公司法定代表人、总经理是蒲*萱，生产调度员是巫*山、邓*达，安全员是何*彬。公司名下共有轻型封闭式货车653辆，轻型厢式货车23辆，轻型仓栅式货车13辆，使用性质均为货运，除粤ABA6151号轻型封闭式货车（状态：违法未处理、逾期未检验、已抵押）外，其余车辆均有定期参加机动车检验，购买交强险及商业保险，该公司名下车辆交通违法共5425宗，未处理交通违法964宗，最多的交通违法行为为：驾驶机动车违反禁令标志指示的（2171宗），涉严重交通违法行为较多的有：不按导向车道行驶（164宗）；驾驶机动车违反道路交通信号灯通行

的（153 宗）；机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道的（70 宗）；驾驶时拨打接听手持电话的（65 宗）；遇行人正在通过人行横道时未停车让行的（6 宗）。该公司近两年共发生亡人交通事故 2 宗，亡 2 人（不含本次事故）。

广州橙蜂新能源汽车有限公司有建立全员安全生产责任制，但责任制里仅规定了车队长是主要负责人，未明确总经理或者法定代表人为主要负责人的安全生产职责，也未明确各部门的安全生产职责。

此外，该公司提供了 2023 年第四季度常规培训记录，记录中对《安全生产责任书》《安全生产操作规范》《交通安全监督检查制度》《车队司机交规自检制度》及出保险的时候怎么处理进行宣讲，提供了《安全生产监督检查制度》《车辆安全管理制度》《车辆维护保养制度》《车辆年审登记台账》《车辆运营风险分级管理台账》，提供的《驾驶员安全教育培训台账》（2023 年四季度）中显示 2023 年 11 月 23 日，该公司安全员何*彬在橙蜂白云店对驾驶人雷*鸿进行了安全驾驶责任与保险出险理赔规范执行主题培训；提供的《车辆安全检查登记表》（2023 年四季度）显示，粤 ABZ9019 车辆使用人为雷*鸿，该公司安全员何*彬于 2023 年 11 月 28 日对粤 ABZ9019 进行了安全检查，综合检查结果判定合格；提供的《车辆保险续保安全管理台账》中

显示，车辆使用人雷*鸿使用的粤 ABZ9019 交强险、商业险有效期为 2024 年 6 月 2 日。

（六）事故相关人员基本情况

1.粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车驾驶员：雷*鸿，男，汉族，25 岁，身份证号：441203********0736，户籍地址：广东省肇庆市鼎湖区莲花镇莲花居委会*****，现住址：佛山市禅城区大江村青龙一街*****，无固定工作单位。2021 年 1 月 11 日初次取得 C1 类机动车驾驶证，有效期至 2027 年 1 月 11 日。经查询六合一系统，驾驶证状态为：违法未处理、事故未处理（本次事故未处理），近三年无一般程序交通事故记录（本次事故除外），10 宗交通违法记录，均已处理。经查，雷*鸿无涉酒、涉毒驾驶机动车的情况。

2.被撞行人：江*英，女，汉族，68 岁，死亡，身份证号：440228********5622，户籍地址：增城区新塘镇水电二局*****，现住址：广州市黄埔区青年路东园二街*****。经查询六合一系统，江*英未依法取得机动车驾驶证，近三年无一般程序交通事故记录（本次事故除外），无交通违法记录。经委托广东省广州市黄埔区公安司法鉴定中心对江*英尸体进行解剖检验，死者江*英系因受巨大暴力作用至全身多发性骨折、出血引起创伤性休克死亡。

出行情况：2023 年 12 月 23 日 15 时许，江*英从青年路市场买菜后，返回住处(广州市黄埔区青年路东园二街********)，途经广州市黄埔区青年路东园直街北 11 米处发生交通事故。

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，1 车受损。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定本起事故直接经济损失为 89.4 万元。

二、事故应急救援处置效果评价

事故发生后，雷*鸿于15时36分许拨打120急救、110报警。广州市公安局交通警察支队黄埔大队接市局110转来警情后，迅速通知辖区中队值班民警、医疗部门及拯救队前往现场处置。15时40分许，黄埔大队警力到场后迅速划定现场警戒区域，设置安全警示标志，保护现场及疏导现场周边交通。15时46分许，广州市开发区医院西区院区救护车到达现场将伤者江*英接走救治。16时44分许，现场勘查结束并清理完毕，交通恢复正常。经评估，本次事故应急处置及时、得当，未造成次生事故。

三、事故原因分析

经调查认定，雷*鸿未按照操作规范安全驾驶粤 ABZ9019 号轻型封闭式货车以超过限速标志标明的最高时速行经人行横道，且遇行人正在通过人行横道时未停车让行，其过错行为是造成此

事故的全部原因。

四、生产经营单位存在的问题

安全生产责任制不健全。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第一项、第二十二条第一款规定，广州橙蜂新能源有限公司虽建立了全员安全生产责任制，但该责任制不健全，责任制中认定车队长是主要负责人，且未明确总经理或者法定代表人为主要负责人的安全生产职责、各部门的安全生产职责、相关考核标准等。

五、事故责任认定和责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国刑法》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任人及对事故调查中发现的问题提出如下处理意见:

（一）建议给予刑事责任追究的人员（1人）

雷*鸿，事故车辆驾驶员。驾驶机动车上道路以超过限速标志标明的最高时速行驶时遇行人正在通过人行横道时未停车让行，其过错行为是事故发生的全部原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、第四十七条第

一款的规定，对此次事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条以及《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条的规定，建议由广州市公安局黄埔区分局依法调查处理。

（二）建议给予行政处罚的人员（1人）

蒲*萱，广州橙蜂新能源有限公司总经理。作为公司安全生产主要负责人，未能健全本单位全员安全生产责任制，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定，建议由该单位所在地白云区具有执法权限的部门或白云区相关部门移交上级部门对上述违法行为予以行政处罚。处理结果书面报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

（三）其他处理建议

建议广州市白云区相关部门针对广州橙蜂新能源有限公司名下货运车辆交通违法较多、近两年发生3起亡人交通事故的问题对其进行约谈，并将约谈情况书面报广州市黄埔区安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范和整改措施

为吸取本事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一)广州橙蜂新能源有限公司应认真吸取本次事故的深刻

教训，将本次事故在全公司进行通报。要加强对公司在外运行车辆的针对性管理，及时完善公司安全生产责任制和车辆动态监管，教育车辆驾驶人严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，认真落实“安全驾驶、文明驾驶”规定。

（二）夏港街道应加强对交通安全的督导力度，举一反三，认真落实市、区道路交通安全防范要求，扎实抓好道路交通安全整治和宣传工作，提升辖区交通管理水平。

（三）区住房城乡建设局要将本次事故在全区进行通报，督促运输企业落实安全生产主体责任。区交警、住建等职能部门应继续加大对货运车辆的执法力度，严厉打击车辆违规行为。定期对货运企业开展礼让行人、杜绝超速、超载等主题宣传活动，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（四）企业注册所在地白云区相关部门应继续加大对运输企业的监督管理。督促企业落实安全生产主体责任，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（五）由区公安分局对企业是否涉及安全生产领域犯罪进行立案调查，依法追究相关责任人法律责任。